

1502662-87.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502662-87.2021.8.26.0530 - controle nº 2021/001119

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2316282/2021 - DEL.POL.GUATAPARÁ, 2316282 - DEL.POL.GUATAPARÁ, 289/21/441 -

DEL.POL.GUATAPARÁ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia, horário e local descritos na denúncia, o acusado depois de adquirir/receber de maneira escusa, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de tráfico: 5,890g (cinco gramas e oitocentos e noventa miligramas) de substância METIL BENZOIL ECGONINA, popularmente conhecida como cocaína, processada em forma de crack, acondicionados em 44 invólucro(s) de plástico incolor vedado(s) por nó; 0,330g (trezentos e trinta miligramas) de substância METIL BENZOIL ECGONINA, popularmente conhecida como cocaína, pó esbranquiçado, acondicionados em 01 microtubos de plástico, do tipo eppendorf, além da quantia de R\$200,00 em espécie.

Segunda narra a denúncia, na data dos fatos, durante patrulhamento de rotina, após denúncia anônima indicando que um indivíduo trajando bermuda de cor preta e blusa de frio de cor cinza estaria próximo da linha do trem, local conhecido nesta cidade

pela traficância, vendendo entorpecentes, em diligência, policiais militares, após rápida campana, avistaram o denunciado na prática do tráfico de drogas. Ele recebia dinheiro de usuários em troca de porções de drogas que estavam guardadas dentro de uma sacola plástica no buraco do relógio de medição de energia do imóvel nº 161. Em revista pessoal, encontraram uma porção de cocaína, além de R\$ 200,00 em dinheiro. Preso em flagrante, a audiência de custódia foi dispensada em razão da pandemia da COVID-19, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 21 de novembro de 2021 (págs. 119/121).

O acusado foi notificado (pág. 182) e apresentou defesa preliminar (págs. 193/199). A denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 10 de janeiro de 2022 (págs. 200/201), sendo o acusado regularmente citado (pág.).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e o acusado foi interrogado.

Debates realizados, o representante do Ministério Público reiterou o pedido de condenação nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, seja desclassificado o delito para o de posse de entorpecentes para consumo próprio.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou no exame de constatação provisória de págs. 17/19 e no exame químico-toxicológico acostado a págs. 177/179 a presença das substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica METIL BENZOIL ECGONINA, processada em forma de crack, popularmente conhecida como cocaína num total de 5,890g (cinco gramas e oitocentos e noventa miligramas), acondicionados em 44 invólucro(s) de plástico incolor vedados por nó, e da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica METIL BENZOIL ECGONINA, popularmente conhecida como cocaína, pó esbranquiçado, num total de 0,330g (trezentos e trinta miligramas), acondicionados em 01 microtubo de plástico, do tipo eppendorf, além de R\$ 200,00 (duzentos reais), conforme Auto de Exibição e Apreensão de pág. 05.

Igualmente demonstrada a autoria.

Diego Rodrigo Plez e Gabriel Galiani Siena, policiais militares, receberam denúncia de que Ricardo estaria traficando no local próximo à linha de trem, já conhecido pela polícia como ponto de traficância. Deslocaram-se ao local e ficaram em ponto estratégico para observar a movimentação de Ricardo, que quando chegava alguma pessoa, ele colocava a mão num buraco de uma parede, retirava uma sacola e entregava algo para tal pessoa. Em momento oportuno, os policiais então abordaram Ricardo, e na sacola que estava no buraco, havia crack e cocaína, prontos para venda; o acusado então confessou, dizendo estar com dificuldades financeiras. Interrogado em juízo, Ricardo Alexandre Rodrigues narrou que estava desempregado e começou a fazer “bico” de borracheiro; recebeu o pagamento e, após discutir com seu filho e sua esposa porque um dos nove filhos dá trabalho de cuidar, foi até o bar tomar cerveja e teve vontade de fazer uso de entorpecente. Foi no local para comprar o pino de cocaína e o crack; fez uso do pino dentro do terreno onde tem uma casa abandonada, quando foi abordado pelos policiais. O crack tinha sido comprado para ser usado durante uma semana e por isso afirmou aos policiais que era usuário. Já na delegacia, foi instruído pelos policiais que seria melhor ser réu confesso, e por isso disse que fazia as vendas por questões financeiras. O dinheiro encontrado com ele era proveniente do seu trabalho. Pagou dez reais em cada porção de crack, mais vinte reais no pino de cocaína. Tinha recebido em torno de setecentos reais como pagamento de seu trabalho.

Ao que se verifica da prova oral produzida, incontroverso que o acusado tinha a posse de drogas destinada a terceira pessoa, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A despeito da negativa feita por Ricardo aqui em juízo, na fase policial, de forma livre e espontânea, confessou que tinha a droga para destinação a terceiros pessoas, dizendo até mesmo que se tratava de fato isolado em sua vida nos últimos tempos.

Os policiais militares foram categóricos em afirmar que Ricardo foi observado cerca de dez minutos antes da abordagem e nesse período foi possível perceber que pessoas se aproximavam de Ricardo, recebiam algo em troca, assim como também a ele entregavam, típica situação daqueles que fornecem e compram drogas. A presença de Ricardo no local conhecido como propício para o tráfico de drogas, nesse dia dos fatos, não era para o consumo. Conforme dito pelos policiais, estava ali para fornecer a droga a terceiras pessoas.

De mais a mais, tinha com ele duzentos reais em dinheiro, quantia expressiva, ainda mais se fosse acolhida a alegação por ele feita de que no dia dos fatos trazia com ele setecentos reais, fruto do trabalho enquanto auxiliar de borracharia. Ora, esse fato refoge ao esperado do homem médio da normalidade dos fatos porque aquele que devia a energia elétrica não se disporia a sair de casa com a expressiva quantia de setecentos reais, ir para um bar, consumir cervejas e depois ir para um ponto de drogas portando essa quantia em dinheiro e lá adquirir mais de quatrocentos reais em drogas para que fosse feito o consumo paulatino dessa droga, já que seria usuário.

Tudo isso refoge ao lógico do razoável, mas principalmente porque os policiais foram categóricos, atestaram que Ricardo foi visto sim fornecendo as drogas. Registre-se, por cautela, que os depoimentos prestados pelos policiais revelaram-se precisos, insuspeitos, forneceram relatos complementares e merecem crédito, com citações oportunas das ementas que seguem:

“Inquestionável a validade do depoimento prestado pelos policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante.” (TJ-SP; APL 0000044-

47.2016.8.26.0070; Ac. 10925727; Batatais; Oitava Câmara de Direito Criminal; Rel^a Des^a Ely Amioka; Julg. 26/10/2017; DJESP 07/11/2017; Pág. 3120);

“Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, adotado por esta Colenda Câmara, os depoimentos de policiais apresentam significativo valor probatório desde que inexistam indícios ou elementos outros de prova que lhes retire, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. No caso, a mera negativa do réu não infirma os demais elementos de convicção.” (TJ-SP; APL 00000750-

41.2016.8.26.0616; Ac. 10942557; Mogi das Cruzes; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 31/10/2017; DJESP 10/11/2017; Pág. 2743);

Acrescente-se, para a consumação do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceiras pessoas, mas a simples posse evidenciada por este propósito. Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão:

“Comprovadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal, a quantidade de entorpecentes aliada à forma profissional como estes estavam acondicionados, sendo encontradas 54 porções de crack, além de quantia em dinheiro e aparelho de telefone celular. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas” (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas Filho; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2792) ;

“No mais, a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas denotam a finalidade de traficância, ressaltadas pelas circunstâncias da prisão e pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante. Restou claro, desta forma,

que a droga seria para entrega a terceiros, configurando o ilícito capitulado no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006. De se lembrar, ademais, que o delito de tráfico também é punido pela conduta de "trazer consigo" e "guardar", não havendo necessidade da demonstração de que os agentes estivessem a realizar a venda." (TJ-SP; APL 0006504-34.2015.8.26.0022; Ac. 10944609; Amparo; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 31/10/2017; DJESP 09/11/2017; Pág. 2844); Assim, somados os elementos fáticos relativos à quantidade de droga (44 porções de crack preparadas para venda), os depoimentos prestados pelas testemunhas, consumou-se o delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e passou a se tratar de crime permanente, cuja consumação protrai-se no tempo e não se admite tentativa. Destarte, não tem razão a defesa em pugnar pela desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, pois ficou evidente que os entorpecentes que o acusado guardava destinavam-se ao fornecimento a terceiros e não meramente ao consumo pessoal. Prejudicado, portanto, a tese de desclassificação de posse para uso próprio.

Caracterizado o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, passo à dosagem da pena:

I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavoráveis os maus antecedentes (autos nº 0002392-40.2006.8.26.0506 - 2ª Vara Criminal, págs. 54/55 e respectiva execução de ordem 3, pág. 90; autos nº 0004603-39.2012.8.26.0506 - 5ª Vara Criminal, pág. 55; autos nº 0018952-13.2013.8.26.0506 - 1ª Vara Criminal, pág. 55 e respectiva execução de ordem 7, pág. 92; autos nº 0035241-70.2003.8.26.0506 - 2ª Vara Criminal, pág. 55/56; autos nº 0037542-24.2002.8.26.0506 - 5ª Vara Criminal - pág. 56 e respectiva execução de ordem 2, pág. 89; autos nº 0041674-80.2009.8.26.0506 - 3ª Vara Criminal - págs. 56/67; autos nº 0051774-70.2004.8.26.0506 - 4ª Vara Criminal, pág. 57/58 e respectiva execução de ordem 1, pág. 89; autos nº 0068381-46.2013.8.26.0506 - 4ª Vara Criminal, pág. 58 e respectiva execução de ordem 8, pág. 92; autos nº 1003449-57.1998.8.26.0506 - 4ª Vara Criminal, pág. 59; e autos nº 1006661-23.1997.8.26.0506 - 4ª Vara Criminal, pág. 60).

Para esta vetorial dos maus antecedentes, relevante consignar que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (Tese fixada no julgamento do Tema 150 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal), além do que a Corte igualmente entendeu como incompatível ao ordenamento jurídico brasileiro o denominado direito ao esquecimento, no julgamento do RE 1010606/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 11/2/2021 (Tema 786 da repercussão geral divulgado no informativo de jurisprudência 1005).

Logo, relembra a variação da pena entre cinco e quinze anos de prisão e entre quinhentos e um mil e quinhentos dias-multa, mister fixar a pena-base em seis anos e seis meses de reclusão e pagamento de seiscentos e cinquenta dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais a serem apreciadas, cumpre reconhecer a confissão apenas na fase policial, conforme verbete 545, Súmula do Superior Tribunal de Justiça, reduziu a pena em seis meses de reclusão e cinquenta dias-multa;

III. Não há circunstâncias legais a serem computadas; possível contudo, o benefício da causa especial de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, porque, embora o relato de um dos policiais tenha sido no caminho de que Ricardo vinha se dedicando às atividades criminosas, o fato é que não ficou bem delimitada essa dedicação às atividades criminosas, embora dela se tangenciasse; quanto aos antecedentes, cumpre considerar que há longa data que Ricardo não vem se envolvendo em crimes, ainda que de outra natureza e, por isso então, vê-se a possibilidade da redução prevista no precitado dispositivo, mas em patamar intermediário, ou seja, em metade. Torno definitivo o quantum da pena em três anos de reclusão e pagamento de trezentos dias-multa;

IV. Quanto ao regime prisional para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, à vista do montante da pena imposta e da modalidade privilegiada reconhecida, será o da modalidade aberto (sujeito às condições do artigo 115, caput, da Lei de Execução Penal), revelando-se inviável cogitar-se em substituição

da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito (artigo 44, inciso III, do Código Penal), eis que "A pena-base foi estipulada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, razão pela qual inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal." (STJ, AgRg no HC 368.734/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016). Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência, condeno RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES, qualificado nos autos, à pena de três anos de reclusão (regime aberto) e ao pagamento de trezentos dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista o regime imposto, faculto ao acusado o apelo em liberdade. Expeça-se ordem de liberação.

Presume-se que a origem do numerário encontrado em poder do acusado era proveniente do comércio ilícito por ele desenvolvido, especialmente porque não tratou de produzir prova para demonstrar o desenvolvimento de trabalho regular. Diante disso, decreto o perdimento do valor apreendido, em favor da União.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA